113年司法官律師考試 - 國際公法（2301）

> 113年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 113年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學（一）（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理國際公法部分（第56-65題）

第56題

關於習慣國際法，下列敘述何者錯誤？

(A) 習慣國際法必須經多國普遍且重複實踐，不能僅存於兩國之間
(B) 一國自始持續反對他國之慣行，可以阻止習慣國際法之形成
(C) 一國對他國行為的聲明、抗議、發布的新聞稿，都可能被當成是否對習慣國際法具有法之確信的證據
(D) 習慣國際法也可能被成文化為條約之內容

答案：(A)

第57題

日內瓦公約規定對非國際戰爭戰俘亦應提供最低程度待遇，在國際法上被認為具有習慣國際法之性質。若甲國為日內瓦公約之締約國，乙國不是締約國，丙國曾是締約國但之後退出。下列敘述何者錯誤？

(A) 乙國對於非國際戰爭戰俘，有義務提供最低程度待遇
(B) 丙國主張退出日內瓦公約後即欠缺法之確信，毋須對非國際戰爭戰俘提供最低程度待遇
(C) 丙國退出日內瓦公約後，該公約對丙國無條約之拘束力
(D) 日內瓦公約對乙國無條約之拘束力

答案：(B)

第58題

關於國際法上非國家政治實體，下列敘述何者錯誤？

(A) 二戰後之託管地在完成獨立或與他國結合之前，得被歸類為非國家政治實體
(B) 有效控制特定領土而被承認之交戰團體，得被歸類為非國家政治實體
(C) 非國家政治實體之流亡政府，指對其領土喪失有效統治而迫遷他國的政府
(D) 非國家政治實體之民族解放團體，在未完成獨立並獲承認前，不得參與聯合國或其專門機構舉行之會議

答案：(D)

第59題

關於國際法中之國家承認，下列敘述何者錯誤？

(A) 對於交戰團體之承認，可能違反不干涉（預）原則
(B) 國家承認亦得藉由默示方式為之
(C) 對一國家之承認，不得附加任何條件
(D) 既存國家無國際法上之義務承認新國家

答案：(C)

第60題

關於國際組織，下列敘述何者錯誤？

(A) 國際組織之權能，必須受其所由創設之法律文件規定之限制
(B) 為了實現其設立之目的與宗旨，即使章程未明文規定，國際組織也可能擁有某些隱有的權能
(C) 因維也納條約法公約之除外規定，國際組織無法成為締結條約之主體
(D) 國際組織得自設行政法庭處理其與雇員間之勞資爭議，並依條約豁免駐在地法院之管轄

答案：(C)

第61題

依二次大戰後之國際法原則，關於國家取得領土主權之方式，下列敘述何者錯誤？

(A) 國家得以合意交換方式取得領土主權
(B) 對於公海上因自然力形成之島嶼，國家得先占取得其領土主權
(C) 國家得藉由人工方式改造領海外之專屬經濟海域中低潮高地為島嶼，從而取得其領土主權

(D) 國家不得以合法行使武力之方式取得他國領土主權

答案：(C)

第62題

關於海域執法，下列敘述何者錯誤？

(A) 除非條約另有約定，否則一國海巡船舶不得於公海對他國船舶之毒品運送行為進行登檢
(B) B國籍船舶與C國籍船舶在A國鄰接區內準備共同走私毒品至D國，A國對該二船不得行使管轄權
(C) 發動緊追之政府船舶，如不在被緊追之外國船舶目視範圍內，即不得發動緊追
(D) 用於航行之國際海峽沿海國，有權制定與執行該海峽分道航行之規則

答案：(B)

第63題

關於國家管轄之豁免，下列敘述何者錯誤？

(A) 一國元首於他國出訪時為子女購物所生之消費糾紛，得主張豁免該國法院之管轄
(B) 一國之國營銀行就出具之信用狀於他國所生之爭執，得主張豁免該國法院之管轄
(C) 一國依科學合作條約於他國領海探勘之公務船舶所致之損害，得主張豁免該國法院之管轄
(D) 一國卸任元首對其在任期間之職務行為，得主張豁免他國法院之管轄

答案：(B)

第64題

個人向國際人權條約監督機構提起訴訟或申訴前，應「窮盡當地救濟」。設定該尋求國際人權機構救濟條件之理由，下列敘述何者錯誤？

(A) 尊重國際人權條約所載不干涉（預）原則條款
(B) 允許被告國有機會修正錯誤或賠償損失
(C) 內國程序訴訟效率較高且有利判決執行
(D) 推定國家法體系正常運作以尊重管轄權

答案：(A)

第65題

依羅馬規約之規定，下列何者不屬於國際刑事法院行使管轄權之條件？

(A) 聯合國認證之人道組織向檢察官提交情勢

(B) 締約國向檢察官提交本國情勢

(C) 聯合國安全理事會依憲章第七章決議向檢察官提交情勢

(D) 國際刑事法院檢察官依職權主動發動偵查

答案：(A)
